

LES CARACTÉRISTIQUES

	SARL	SAS	Avantages
	Description	Description	
Nombre d'associés	1(EURL) à 100	1(SASU) à illimité	SAS
Responsabilité	Limitée aux apports	Limitée aux apports	
Statuts à rédiger	Oui	Oui	
Durée de la société	99 ans, avec prorogation	99 ans, avec prorogation	
Objet social	Toutes activités possibles et licites	Toutes activités possibles et licites	
Siège social	Obligatoire, possible de le fixer au domicile du gérant	Obligatoire, possible de le fixer au domicile du président ou dirigeant ayant le pouvoir de représenter la SAS	
Capital social	Aucun minimum, apport en numéraire et en nature	Aucun minimum, apport en numéraire et en nature	
Patrimoine de l'entreprise	Propre à la société	Propre à la société	
Prise de décisions	Pouvoirs répartis entre le gérant et l'assemblée des associés	Pouvoirs répartis entre les dirigeants et l'assemblée des associés	
Dirigeant	Gérant (un ou plusieurs)	Président (+ Directeur Général)	
Organe de contrôle	Non	Peut être mis en place	
Commissaire aux comptes	Non	Obligatoire si elle détient ou est détenu par une société	SARL

SARL : fonctionnement largement encadré par la loi.

SAS : fonctionnement souple et prévu par les associés.

LE CAPITAL ET LES APPORTS

	SARL	SAS	Avantages
	Description	Description	
Capital social	Aucun minimum ni maximum prévu par la loi	Aucun minimum ni maximum prévu par la loi	
Titres composant le capital social	Réparti en parts sociales, toutes de mêmes catégories	Réparti en actions, avec plusieurs catégories possibles	SAS
Apports en numéraire	Libération d'au moins 1/5 dès la constitution, puis le solde éventuel dans les 5 ans	Libération d'au moins la moitié dès la constitution, puis le solde éventuel dans les 5 ans	SARL
Apports en nature	Libération dès la constitution, évaluation par un commissaire aux apports	Libération dès la constitution, évaluation par un commissaire aux apports	
Apports de biens communs	Pour certains biens, consentement du conjoint. Droit de revendication de la moitié des parts sociales. Droit à la moitié des parts sociales en cas de liquidation de la communauté.	Pour certains biens, consentement du conjoint. Droit à la moitié des actions en cas de liquidation de la communauté.	SAS

SAS : plus de libertés aux associés en leur attribuant la possibilité de créer des catégories d'actions différentes (doit de vote double).

LES STATUTS

	SARL	SAS	Avantages
	Description	Description	
Formalisme liés à la rédaction	Statuts encadrés par la loi	Liberté statutaire	SAS
Enregistrement des statuts	Non obligatoire depuis 2015	Non obligatoire depuis 2015	
Éléments obligatoires	Forme juridique, dénomination sociale, objet social, siège social, durée, montant du capital...	Identité des associés, forme juridique, dénomination sociale, objet social, siège social, durée...	
Clause d'agrément	Prévue par la loi pour les cessions aux tiers, extension aux autres cessions possibles	Rien n'est imposé par la loi mais peut être prévu dans les statuts	SAS
Clause de préemption ou droit de préférence	Peut être prévu dans les statuts	Peut être prévu dans les statuts	
Clause d'inaliénabilité	Peut être prévu dans les statuts pour une durée raisonnable et justifiée	Peut être prévu dans les statuts pour une durée inférieure à 10 ans	SAS
Clause d'exclusion	Peut être prévu dans les statuts	Peut être prévu dans les statuts	

SAS : contenu des statuts moins réglementé pour mieux organiser le fonctionnement.

LE DIRIGEANT

	SARL	SAS	Avantages
	Description	Description	
Mode de direction	Un ou plusieurs gérants	Un président obligatoirement + autres organes possibles (directeur général, comité, conseil d'administration...)	
Qui ?	Obligatoirement personne physique, associée ou non	Personne physique ou morale, associée ou non	SAS
Nomination	Par les associés	Prévue dans les statuts	
Pouvoir vis-à-vis des tiers	Peut agir en toutes circonstances au nom de la société	Peut agir en toutes circonstances au nom de la société	
Pouvoir vis-à-vis des associés	Limitations statutaires possibles, mais inopposables aux tiers	Limitations statutaires possibles, mais inopposables aux tiers	
Rémunération et avantages en nature	Rémunération pouvant être composée d'un fixe, d'un variable ou des deux, aucun salaire minimum imposé, avantages en nature possibles. Pas de bulletin de paie à faire.	Rémunération pouvant être composée d'un fixe, d'un variable ou des deux, aucun salaire minimum imposé, avantages en nature possibles. Un bulletin de paie est nécessaire.	SARL
Statut social	Travailleur non salarié en cas de gérance majoritaire, assimilé salarié dans le cas contraire.	Assimilé salarié	SAS pour les conditions, SARL pour le coût financier
Possibilité pour le conjoint	Conjoint associé, conjoint salarié ou conjoint collaborateur	Conjoint associé ou conjoint salarié	SARL
Aides à la création d'entreprise	ACCRES, ARCE ou maintien total de l'ARE si le dirigeant n'est pas rémunéré.	ACCRES, ARCE ou maintien total de l'ARE si le dirigeant n'est pas rémunéré.	
Démission	Possible à prévoir dans les statuts	Possible à prévoir dans les statuts	
Révocation	Par décision des associés	Librement prévue dans les statuts	SAS
Charges sociales rémunération	31 %	45 %	SARL
Coût à l'entreprise d'un salaire de 1500 €	2 230 €	2 790 €	SARL

SARL : gérant majoritaire TNS soumis au régime de la Sécurité Sociale des Indépendants SSI, largement avantageux pour le coût financier

SAS : président assimilé salarié soumis au régime général de la Sécurité Sociale SS, largement avantageux pour les conditions

LES ASSOCIÉS

	SARL	SAS	Avantages
	Description	Description	
Capacité	Personne physique ou morale, mineures ou majeures, étrangers possibles	Personne physique ou morale, mineures ou majeures, étrangers possibles	
Droits financiers	Droits aux bénéfices sociaux, au remboursement de l'apport et au boni de liquidation	Droits aux bénéfices sociaux, au remboursement de l'apport et au boni de liquidation	
Droits politiques	Droit de participer aux assemblées et de voter	Droit de participer aux assemblées et de voter, clause de plafonnement de droit de vote et de droits de vote spéciaux possibles	SAS
Conditions de vote en AGO	Majorité absolue en première convocation ou relative en deuxième consultation	Librement fixé dans les statuts	SAS
Conditions de vote en AGE	Quorum d'un quart des parts et majorité des 2/3 en première convocation ou quorum d'un cinquième des parts et majorité des 2/3 en deuxième consultation	Librement fixé dans les statuts	SAS
Obligations	Libération des apports, respect de l'agrément en cas de cession	Libération des apports, respect des classes statutaires	
Cession des titres	Cession de parts sociales encadrées par l'agrément et nécessitant un acte de cession écrit à enregistrer aux impôts	Cession d'actions libres	SAS

« En SARL, je préfère payer moins de charges sociales sur ma rémunération et moins de cotisations sociales...

... en SAS, je préfère avoir une meilleure couverture maladie et retraite, et me verser des dividendes »